

Persevera

AL ALCANCE DE QUIEN ESTUDIA

BLOQUE II · ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y OFIMÁTICA

Tema 2

Los servicios de información administrativa

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

INGRESO LIBRE · EDICIÓN 2026

perseveraoposiciones.com

AL ALCANCE DE QUIEN ESTUDIA

Cada año, mucha gente perfectamente capaz de aprobar una oposición no llega a intentarlo en serio. Y casi nunca es por falta de cabeza: es por la vida. El trabajo que te deja sin fuerzas justo cuando ibas a ponerte, las cargas familiares, no saber bien por dónde empezar o, simplemente, no poder dedicarle el día entero ni pagar una buena academia. Cosas que poco tienen que ver con lo que uno valdría sentado delante del examen.

Persevera nace de ahí: de la idea de que opositar debería depender de que estudies, y de nada más.

Prepararse bien no debería depender de cosas ajenas a tu esfuerzo. Hay muchísima gente que sacaría la plaza por su cuenta si tuviera las herramientas adecuadas a mano. El problema es que casi siempre se ven solo dos caminos: una academia, con sus horarios y su ritmo, o hacerlo del todo en solitario, sin nada ni nadie que te guíe. Persevera quiere ser un tercer camino: la libertad de ir por tu cuenta, pero con herramientas de verdad para hacerlo en serio.

Ese tercer camino empieza por lo esencial: el temario, completo y gratuito, sin registrarte. Descárgalo, guárdalo, imprímelo, compártelo con quien quieras: es tuyo, sin compromisos y para siempre.

Y las herramientas de verdad están en nuestra app. Porque, como quienes hemos pasado por ahí, sabemos que tener el temario es solo el principio: en la app el temario cobra vida, con tests para ponerte a prueba, fichas de repaso, esquemas y un seguimiento que te muestra por dónde vas y dónde flojeas. Todo pensado para exprimir cada hora de estudio. Y da lo mismo cómo te prepares: por tu cuenta o como refuerzo de una academia, aquí siempre tienes con qué practicar más.

Opositar es, sobre todo, perseverar: madrugones, días en que no entra nada, semanas en que dudas de si merece la pena. Y es en esa parte —la de aguantar— donde queremos estar a tu lado, dándote las herramientas que a nosotros nos habrían hecho el camino más fácil.

— *El equipo de Persevera*

ÍNDICE

Epígrafe 1 — Los servicios de información administrativa	4
1. ¿Qué es la información administrativa?	4
2. Información general e información particular (arts. 2 y 3)	4
3. La red informativa (arts. 5 a 10)	5
4. La derogación del RD 776/2011 — un punto a controlar	10
Epígrafe 2 — Iniciativas, reclamaciones y quejas	11
1. Marco general y ámbito de aplicación (arts. 1 a 4)	11
2. Los seis programas de calidad (art. 3.1)	12
3. Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción (arts. 5 a 7)	14
4. Cartas de servicios (arts. 8 a 13): régimen jurídico	15
5. Quejas y sugerencias (arts. 14 a 19)	17
6. Evaluación, reconocimiento y Observatorio (arts. 20 a 28)	19
7. Desfases ley/realidad acumulados en el RD 951/2005	22
Epígrafe 3 — Peticiones	23
1. Base constitucional: arts. 29 y 77 CE	23
2. Titulares y destinatarios (arts. 1 y 2)	25
3. Régimen específico de las Fuerzas Armadas (art. 29.2 CE + LO 9/2011)	25
4. Objeto de las peticiones (arts. 3 y 8)	26
5. Formalización de la petición (arts. 4, 5 y 6)	27
6. Tramitación, plazos y silencio (arts. 6 a 11)	28
7. Protección jurisdiccional (art. 12)	32
8. Regímenes especiales (Disposiciones Adicionales)	32

TEMA 2

Epígrafe 1 — Los servicios de información administrativa

Marco normativo: Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano (BOE-A-1996-4997).

1. ¿Qué es la información administrativa?

El art. 1 RD 208/1996 define la información administrativa como un cauce a través del cual los ciudadanos pueden conocer sus derechos y obligaciones y utilizar los bienes y servicios públicos. La definición es sencilla, pero encierra la filosofía del modelo: la Administración no solo ejecuta, también tiene el deber de explicarse. El ciudadano tiene derecho a saber **qué puede exigir, cómo hacerlo y ante quién**. La información encomendada a las unidades y oficinas del capítulo II del Real Decreto podrá ser **general o particular**.

2. Información general e información particular (arts. 2 y 3)

El RD 208/1996 distingue dos modalidades con regímenes jurídicos completamente distintos. Conviene precisar bien sus diferencias.

Criterio	Información general (art. 2)	Información particular (art. 3)
¿Qué es?	Identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades. Requisitos jurídicos o técnicos. Tramitación de procedimientos y servicios públicos.	Estado o contenido de los procedimientos en tramitación, identificación de autoridades y personal responsable, y datos de carácter personal que afecten a la intimidad.
¿Quién puede pedirla?	Cualquier ciudadano , sin acreditar legitimación alguna.	Solo el interesado o su representante legal (arts. 31 y 32 Ley 30/1992).
¿Quién la facilita?	Las oficinas y unidades de información administrativa .	Las unidades de gestión de la AGE (con posible colaboración de las oficinas de información).

Difusión	Obligatoria. Si conviene mayor difusión, también a grupos sociales o instituciones interesadas. Por cualquier medio (telefónico, telemático...).	Reservada. Sujeta a la LO 5/1992 y al art. 37 Ley 30/1992.
-----------------	---	---

MATIZ

Información particular ≠ información secreta. La información particular es la información sobre un procedimiento concreto a la que solo puede acceder el **interesado**. La información general, en cambio, se facilita **siempre** a cualquier ciudadano sin exigir legitimación. Un ciudadano **no puede** pedir información sobre el expediente de un vecino: es información particular del vecino, reservada al interesado.

Equivalencias actuales (no son el literal del BOE del RD 208/1996, pero sí el régimen jurídico aplicable hoy):

- **Ley 30/1992 LRJAP-PAC** (citada en arts. 31, 32 y 37) → derogada por las **Leyes 39/2015 y 40/2015**. El concepto de **interesado** está hoy en el **art. 4 Ley 39/2015** la **representación** en el **art. 5 Ley 39/2015** el acceso a archivos y registros (antiguo art. 37 Ley 30/1992) se rige por la **Ley 19/2013, de transparencia**.
- **LO 5/1992 LORTAD** → derogada por la **LO 15/1999 LOPD**, a su vez derogada por la **LO 3/2018 LOPDGDD**. Régimen vigente: **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)** + LO 3/2018.

3. La red informativa (arts. 5 a 10)

El RD 208/1996 organiza la atención al ciudadano en una **red de tres niveles**: las **unidades departamentales** de cada Ministerio, el **Centro de Información Administrativa (CIA)** como pieza central, y las **oficinas de información y atención** que dan soporte territorial y sectorial.

A) Unidades departamentales de información administrativa (art. 5)

En cada Ministerio, el titular de la **Subdirección General** que tenga encomendada la competencia sobre información administrativa **ostenta la jefatura** de la unidad departamental de información administrativa. Esta unidad mantiene una **interrelación activa y permanente** con los centros directivos, entidades y organismos del Departamento, que deben transmitirle las variaciones que se produzcan en sus bases de datos.

Sus funciones (art. 5.3) se sintetizan en siete grandes ámbitos:

- **Dirigir** las oficinas de información y atención al ciudadano del Departamento, incluidas las sectoriales territoriales.
- **Crear y mantener actualizada** la base de datos de información administrativa del Departamento.
- **Aportar apoyo documental y técnico** a las demás unidades de información del Departamento.
- **Impulsar y supervisar** el intercambio de material informativo entre centros directivos y entidades del Departamento.
- **Participar** en la elaboración y distribución de las publicaciones y demás medios de difusión informativa del Departamento, manteniendo actualizado su catálogo.
- **Colaborar** con la Comisión Ministerial de Información Administrativa, gestionando los asuntos que esta le encomiende.
- **Representar** al Departamento ante los órganos colegiados de información administrativa.

B) Centro de Información Administrativa – CIA (art. 6)

El CIA es la pieza central de la red informativa. El BOE consolidado del **art. 6.1 RD 208/1996** sigue citando literalmente su adscripción al **Ministerio para las Administraciones Públicas**, a la **Secretaría de Estado para la Administración Pública** a través de la **Inspección General de Servicios de la Administración Pública (IGSAP)**, con **nivel orgánico de Subdirección General** (conforme al art. 5 del RD 221/1987).

Sus funciones específicas (art. 6.2), además de las propias de las unidades departamentales, son:

- **Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos** de la AGE, con la colaboración de las demás unidades departamentales.

- **Sostener un sistema de información administrativa al ciudadano, eminentemente telefónico**, sobre los servicios públicos y trámites de toda la AGE (**antecedente funcional** del actual teléfono 060, cuya base normativa expresa está hoy en el **art. 8.1.h RD 210/2024**: véase realidad institucional vigente más abajo).
- **Cooperar** en el desarrollo de las unidades de información de los demás Departamentos y organismos de la AGE.
- Actuar como órgano ejecutivo permanente de la **Comisión Interministerial de Información Administrativa** (*referencia hoy letra muerta: la Comisión Interministerial fue suprimida por el RD 776/2011 — véase el apartado 4 (La derogación del RD 776/2011) al final del epígrafe*).
- **Promover y organizar**, en colaboración con el **INAP**, cursos de capacitación en materias relacionadas con la información administrativa.

Realidad institucional vigente. El **RD 210/2024, de 27 de febrero** (estructura orgánica básica del **MTDFP**) atribuye en su **art. 8.1.h** a la **Dirección General de Gobernanza Pública** —dependiente de la **Secretaría de Estado de Función Pública**— «*la gobernanza del teléfono 060, la gestión del Centro de Información Administrativa y la normalización de documentos e imagen institucional*». La titularidad de la **IGSAP** recae sobre la persona titular de esa DG (art. 8.3 RD 210/2024); dentro de ella existe una **Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano**.

RECUERDA

Datos clave del CIA (síntesis literal del RD 208/1996):

- **Adscripción literal del BOE:** Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.
- **Nivel orgánico:** Subdirección General.
- **Sistema telefónico:** el art. 6.2.b regula un sistema de información administrativa «**eminentemente telefónico**» — hoy materializado en el **teléfono 060** (denominación oficial vigente del **art. 8.1.h RD 210/2024**).
- **Cooperación con el INAP:** imparte cursos de capacitación al personal de información administrativa.

C) Oficinas de información y atención al ciudadano (arts. 7 a 9)

Todas las oficinas realizan las **funciones del Capítulo I** (las seis funciones del art. 4) y los cometidos de **gestión interna** que el CIA o la unidad departamental les encomienden (art. 7).

La red se divide en **cuatro tipos** según su ubicación y carácter:

Tipo	Ubicación	Carácter
Oficinas centrales (art. 8.a)	Sede de cada Departamento ministerial. Pueden tener oficinas delegadas o puntos de información en otros edificios con consideración de centralizadas.	Central · general – Existencia obligatoria
Oficinas sectoriales de servicios centrales (art. 8.b)	Entidades de derecho público vinculadas o dependientes, centros directivos y demás servicios cuya entidad y especialidad lo justifique.	Sectorial · especializado – Existencia potestativa
Territoriales centrales (art. 9.1)	Delegaciones del Gobierno en las CC.AA., Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares del Gobierno.	Central · territorial – Existencia obligatoria («existirán»)

Territoriales sectoriales (art. 9.2)	Servicios y dependencias provinciales de los Departamentos ministeriales y sus entidades, cuando el volumen y la especialidad de la demanda lo justifiquen.	Sectorial · provincial – Existencia potestativa («podrán existir»)
---	---	---

MATIZ

Desfase ley/realidad en el art. 9.1 — «Gobiernos Civiles». El RD 208/1996 sigue diciendo literalmente «**Gobiernos Civiles**», pero esta institución fue suprimida por la **Ley 6/1997, de 14 de abril, LOFAGE** (art. 29) y sustituida por las **Subdelegaciones del Gobierno en las provincias**. Hoy la regulación está en los arts. 73 a 76 de la **Ley 40/2015 (LRJSP)**. El RD 208/1996 **no se ha reformado**: el literal del BOE sigue siendo «**Gobiernos Civiles**», aunque la estructura realmente operativa hoy son las **Subdelegaciones del Gobierno**.

RECUERDA

Obligatoriedad vs. potestatividad (literal de los arts. 8 y 9):

- **Existirán** (obligatorio): **oficinas centrales** en sede ministerial (art. 8.a) y **oficinas territoriales centrales** en Delegaciones del Gobierno, Gobiernos Civiles y Delegaciones Insulares (art. 9.1).
- **Podrán existir** (potestativo): **oficinas sectoriales de servicios centrales** (art. 8.b) y **oficinas territoriales sectoriales** en dependencias provinciales (art. 9.2), cuando el volumen y la especialidad lo justifiquen.

D) Colaboración entre Administraciones públicas (art. 10)

El **art. 10** permite que, mediante **convenio de colaboración** suscrito por distintas Administraciones públicas, se acuerde que desde las oficinas de información y atención de cualquiera de ellas pueda ofrecerse a los ciudadanos la información administrativa de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación para el intercambio de información,

así como la **creación de oficinas integradas** con participación de varias Administraciones públicas.

Esto abre la puerta a las **oficinas integradas multinivel** (Estado + CC.AA. + Entidades Locales) que dan soporte hoy a la **Red de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (Red OAMR)** y al sistema de **ventanilla única**.

4. La derogación del RD 776/2011 — un punto a controlar

El **Real Decreto 776/2011, de 3 de junio**, por el que se suprimieron determinados órganos colegiados (BOE-A-2011-9736), **derogó** los siguientes artículos del RD 208/1996:

- **Art. 11 y art. 12:** Comisión Interministerial de Información Administrativa (función y composición). Derogados por la **disposición derogatoria principal**.
- **Art. 13:** Comisiones Ministeriales de Información Administrativa. Derogado por la **disposición derogatoria única.c)** del propio RD 776/2011 (lista taxativa).

Aunque las dos Comisiones quedaron suprimidas en 2011, el RD 208/1996 sigue mencionándolas en artículos vigentes que **no fueron reformados** y han quedado como **letra muerta**: arts. **5.3.a** y **5.3.f** (Comisión Ministerial) y art. **6.2.d** (Comisión Interministerial). El BOE solo señala la derogación con una nota a pie en el art. 6.

TEMA 2

Epígrafe 2 — Iniciativas, reclamaciones y quejas

Marco normativo: Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (BOE-A-2005-14836).

1. Marco general y ámbito de aplicación (arts. 1 a 4)

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece el **paraguas normativo** bajo el que se encuadran todos los esfuerzos de calidad de la Administración General del Estado. Tras la **corrección de errores** del 22 de septiembre de 2005 y dos modificaciones puntuales (publicadas el 14/12/2006 y el 30/06/2009), el RD 951/2005 **no se ha vuelto a reformar**: la versión vigente en 2026 es la consolidada de 2009. Su desarrollo operativo está hoy en la **Resolución de 11 de diciembre de 2021** de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE-A-2021-21334).

Su **finalidad triple** (art. 2) es:

- **Mejorar la calidad** de los servicios públicos.
- Proporcionar a los poderes públicos **información consolidada** para la toma de decisiones.
- Fomentar la **transparencia** mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos.

El **ámbito de aplicación** (art. 4) alcanza a la **Administración General del Estado**, a sus **organismos autónomos** y a las **Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social**.

RECUERDA

Ámbito de aplicación: las 3 entidades del art. 4:

1. **Administración General del Estado.**
2. **Organismos autónomos.**
3. **Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.**

No incluidas por exclusión: entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público y agencias estatales (régimen propio).

Excepción a la regla: los **premios a la calidad e innovación** del Capítulo VI (art. 24.2) **están abiertos a TODAS las Administraciones públicas** (AGE, CCAA, Administración local, Ceuta y Melilla y otros entes de derecho público), por mandato expreso de la propia norma.

MATIZ

El informe conjunto es **SEMESTRAL**; el específico de cartas es **TRIMESTRAL** (no confundir):

- **Informe conjunto** de seguimiento de los **6 programas de calidad** → **primer SEMESTRE** de cada año, a la **SGAP** (art. 3.4).
- **Informe específico** sobre **cartas de servicios** → **primer TRIMESTRE** de cada año, a la unidad coordinadora del art. 3.3 (art. 12.2).
- **Informe global** de quejas y sugerencias → **mes de enero** de cada año, a la **Inspección General de Servicios** (art. 17.3).

Tres informes, tres frecuencias, tres destinatarios.

2. Los seis programas de calidad (art. 3.1)

El **art. 3.1** integra el marco general para la mejora de la calidad de la AGE en **seis programas**: a) análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios; b) cartas

de servicios; c) quejas y sugerencias; d) evaluación de la calidad de las organizaciones; e) reconocimiento; f) Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.

#	Programa	Arts.	Dato clave
a)	Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción	5-7	Detecta necesidades y mide percepción. Nu- tre las cartas de servi- cios.
b)	Cartas de servicios	8-13	Aprueba el Subsecre- tario previo informe fa- vorable de la SGAP . Actualización mín. ca- da 3 años.
c)	Quejas y sugerencias	14-19	Plazo contestación 20 días hábiles . Suspen- sión 1. 10 días hábiles . No son recurso.
d)	Evaluación de la cali- dad de las organiza- ciones	20-21	Autoevaluación + eva- luación externa por la Inspección General de Servicios.
e)	Reconocimiento	22-25	Sello de excelencia (cert. del MAP) + pre- mios abiertos a todas las Administraciones.
f)	Observatorio de la Ca- lidad	26-28	Adscrito al MAP a tra- vés de la SGAP . Infor- me anual público. Sin incremento de gasto.

MATIZ

El RD 951/2005 cita literalmente el **MAP** (Ministerio de Administraciones Públicas) y la **SGAP** (Secretaría General para la Administración Pública), ambos **suprimidos**. Sus competencias actuales están en la **DG de Gobernanza Pública** del MTDFP (art. 8 RD 210/2024). El RD 951/2005 no se ha reformado: el literal vigente es el del BOE consolidado.

3. Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción (arts. 5 a 7)

El programa se articula en **dos tipos de trabajos** con finalidades distintas pero complementarias:

Tipo de estudio	Objeto	Régimen
Análisis de la demanda (art. 5.2)	Detección de necesidades y expectativas de los usuarios sobre aspectos esenciales del servicio, requisitos, formas y medios de acceso, y tiempos de respuesta.	Periodicidad fijada en la propia carta de servicios. Sus resultados nutren la elaboración y actualización de las cartas.
Evaluación de la satisfacción (art. 5.3)	Medición de la percepción de los usuarios sobre la organización y los servicios.	De forma sistemática y permanente . Resultados aplicables también a otras acciones de mejora continua (art. 7).

Garantías metodológicas (art. 6). Los trabajos de investigación —encuestas, sondeos, entrevistas, grupos de discusión u otros— se diseñan con **modelos de referencia** que permitan la **consolidación y comparación** de resultados a escala de toda la AGE. Se desarrollan dentro del **marco metodológico general** que establece el **Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)** de acuerdo con el **Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)**. Los participantes tienen garantizada la **confidencialidad**.

Financiación (art. 5.4). Los gastos asociados los asume **cada órgano u organismo con cargo a sus presupuestos ordinarios**: no hay financiación central para este programa.

RECUERDA

Tres claves del programa de análisis de la demanda:

- **Dos trabajos distintos:** análisis de la demanda (detecta **qué necesitan**) y evaluación de la satisfacción (mide **cómo perciben** lo que reciben). No son lo mismo.
- **Marco metodológico MAP + CIS:** garantiza comparabilidad y confiabilidad.
- Sus resultados **alimentan las cartas de servicios** y las acciones de mejora continua. **Coste:** presupuestos ordinarios de cada órgano.

4. Cartas de servicios (arts. 8 a 13): régimen jurídico

Definición y tipos (art. 8)

Las cartas de servicios son **documentos** que informan a los ciudadanos sobre los **servicios encomendados**, los **derechos** que les asisten y los **compromisos de calidad** en la prestación. El art. 8 distingue **tres tipos posibles** de cartas:

- **Cartas generales del órgano u organismo** (art. 8.1): conjunto de servicios que gestiona.
- **Cartas de un servicio específico** (art. 8.2): un único servicio del órgano.
- **Cartas interorganizativas o interadministrativas** (art. 8.3): servicios en cuya prestación participan varios órganos u organismos, dependientes de la AGE o de **distintas Administraciones públicas**. Se tramitan conforme al procedimiento que determine el Ministerio de Administraciones Públicas.

Estructura y contenido (art. 9)

Las cartas se estructuran en **cuatro apartados obligatorios**:

Apartado	Contenido principal
a) De carácter general y legal	Datos identificativos y fines del órgano · principales servicios · derechos concretos de los ciudadanos · fórmulas de colaboración o participación

	· normativa reguladora (sucinta y actualizada) · acceso al sistema de quejas y sugerencias del Cap. IV.
b) De compromisos de calidad	Niveles o estándares ofrecidos: plazos de tramitación y prestación · mecanismos de información · horarios, lugares y canales de atención · medidas de igualdad de género · sistemas normalizados de gestión (calidad, medio ambiente, PRL) · indicadores de evaluación y seguimiento.
c) Medidas de subsanación	Aplicables en caso de incumplimiento, acordes con el régimen jurídico del servicio. No darán lugar a responsabilidad patrimonial. Si tienen contenido económico → informe favorable preceptivo del Ministerio de Economía y Hacienda.
d) De carácter complementario	Direcciones telefónicas, telemáticas y postales de las oficinas · forma de acceso y transporte público · dirección de la unidad operativa responsable de la carta · otros datos de interés.

Elaboración, aprobación y difusión (arts. 10 y 11)

RECUERDA

Cadena de aprobación de las cartas (arts. 10 y 11):

1. El **órgano u organismo responsable** elabora la propuesta y la mantiene actualizada.
2. La **SGAP** emite **informe favorable previo**.
3. El **Subsecretario del departamento** aprueba la carta mediante **resolución**.
4. La resolución se **publica en el BOE**, lo que da cuenta de la aprobación y disponibilidad para el público.
5. **Actualización** de la carta: al menos **cada 3 años** (art. 10.4).

Si las **medidas de subsanación** tienen **contenido económico** → **informe favorable adicional del Ministerio de Economía y Hacienda** (arts. 9.c y 11.1).

Las cartas estarán disponibles en las dependencias de atención al público, en el **Servicio de Atención e Información al Ciudadano** de cada Ministerio, en las **Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares** y en la dirección de Internet www.administracion.es (art. 11.4).

Seguimiento y certificación (art. 12)

RECUERDA

Doble control de las cartas + certificación voluntaria. Control **interno** continuo por el propio órgano (indicadores + reclamaciones + satisfacción), con informe anual a la unidad coordinadora en el **primer trimestre** (art. 12.2). Control **externo** por la **Inspección General de Servicios** del departamento (art. 12.3). **Certificación voluntaria** por procedimiento que determine la SGAP (art. 12.4).

Cartas de servicios electrónicos (art. 13)

Los departamentos y organismos con **servicios electrónicos operativos** publicarán, además de la carta general, **cartas de servicios electrónicos**, en las que informarán sobre los servicios accesibles electrónicamente y las especificaciones técnicas de uso. Se tramitan conforme a los arts. 10, 11 y 12 y deben estar disponibles **en Internet y en soporte impreso**.

5. Quejas y sugerencias (arts. 14 a 19)

Presentación y tramitación (arts. 14 y 15)

Cada órgano u organismo **determina la unidad responsable** de gestionar las quejas y sugerencias (art. 14). Las quejas se pueden formular por **tres vías** (art. 15.2):

- **Presencialmente** — el ciudadano cumplimenta y firma el formulario diseñado por el órgano. Puede ser **auxiliado por los funcionarios responsables** (art. 15.3).
- **Por correo postal.**
- **Por medios telemáticos** (correo electrónico o Internet) — deben estar suscritas con la **firma electrónica del interesado**.

El ciudadano recibe **constancia de presentación** por el medio que indique. Las quejas se **clasifican conforme a una estructura básica de códigos** que determine la SGAP, para suministrar información relevante sobre la prestación del servicio (art. 15.5).

MATIZ

Firma electrónica: obligatoria solo en las telemáticas. El art. 15.2 exige firma electrónica del interesado en las quejas presentadas **por correo electrónico o a través de Internet**. Las quejas **presenciales** se firman al cumplimentar el formulario (art. 15.3). Las quejas **por correo postal** no exigen firma electrónica. **El RD 951/2005 NO regula expresamente las quejas anónimas.** Cualquier afirmación categórica sobre su admisibilidad o efectos no encuentra base directa en la norma; en la práctica, el sistema se basa en la **identificación del interesado** para poder contestarle (art. 14: «ofrecer a los ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias»).

Plazos de contestación (art. 16)

Actuación	Plazo
Información al interesado de las actuaciones realizadas	20 días hábiles desde la recepción
Suspensión por requerimiento de aclaraciones al interesado	Suspensión 1. 10 días hábiles para que el interesado aclare
Sin respuesta en plazo	El ciudadano puede dirigirse a la Inspección General de Servicios del departamento correspondiente

Seguimiento y efectos (arts. 17, 18 y 19)

La **Inspección General de Servicios** de cada departamento hace el seguimiento de las quejas y sugerencias relativas a sus órganos centrales y periféricos (art. 17.1). El seguimiento de las quejas de los **servicios periféricos integrados** en las **Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno** corresponde a la **IGS del Ministerio de Administraciones Públicas** (art. 17.2). Cada unidad responsable remite a la IGS de su Ministerio, en

el **mes de enero** de cada año, un informe global de las quejas y sugerencias recibidas en el año anterior (art. 17.3).

MATIZ

Las quejas **NO** son recurso administrativo y **NO** interrumpen plazos (art. 19).

- **No tienen calificación de recurso** administrativo en ningún caso.
- Su presentación **no interrumpe los plazos** establecidos en la normativa vigente.
- **No condicionan**, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos del interesado en cada procedimiento.

Presentar una queja **no interrumpe** el plazo para interponer recurso: el interesado debe seguir el plazo del recurso aunque haya formulado una queja paralela.

6. Evaluación, reconocimiento y Observatorio (arts. 20 a 28)

Evaluación de las organizaciones (arts. 20 y 21)

La evaluación se articula en **dos niveles** (art. 20.1):

- **Autoevaluación** (art. 20.2): la propia organización analiza sus procesos y resultados, identifica puntos fuertes y deficiencias y elabora **planes de mejora**.
- **Evaluación externa** (art. 20.3): examen agregado de ámbito ministerial realizado por la **Inspección General de Servicios** del departamento, conforme al **modelo de aprendizaje e innovación** diseñado por el MAP.

Los **modelos de gestión de calidad reconocidos** para la realización de las autoevaluaciones están hoy fijados en la **Resolución de 11 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE-A-2021-21334)**, que derogó la anterior Resolución de 6 de febrero de 2006 (BOE-A-2006-3516) y entró en vigor el **13 de enero de 2022**. Son cuatro modelos:

RECUERDA

Los 4 modelos reconocidos por la Resolución de 11 de diciembre de 2021 (BOE-A-2021-21334):

- **Modelo EFQM** — Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, en su interpretación para las administraciones públicas.
- **Modelo CAF** — «Marco Común de Evaluación», de la Red Europea de Administraciones Públicas (EUPAN).
- **Modelo EVAM** — «Evaluación, Aprendizaje y Mejora», del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- **Test de Calidad CYKLOS** — herramienta de autoevaluación simplificada concebida para **órganos o unidades administrativas con limitada autonomía de gestión**.

Reconocimiento (arts. 22 a 25)

Dos subprogramas (art. 22):

a) Reconocimiento a la excelencia (art. 23). Certificación por el MAP de las organizaciones conforme a los modelos del art. 20, con concesión de un **sello según el nivel de excelencia comprobado**. Solo pueden solicitarlo las organizaciones que hayan **completado su autoevaluación** (art. 21).

b) Premios a la calidad e innovación en la gestión pública (arts. 24 y 25). Reconocen y galardonan a las organizaciones públicas que se hayan distinguido en alguno de **tres ámbitos** (art. 24.1):

- **Excelencia** del rendimiento global por comparación a modelos de referencia reconocidos.
- **Innovación** en la gestión de la información, el conocimiento y las tecnologías.
- **Calidad e impacto** de las iniciativas singulares de mejora implantadas.

Los premios se **convocan por orden del Ministro de Administraciones Públicas** (art. 25.2).

MATIZ

Excepción al ámbito de aplicación: los premios están abiertos a TODAS las Administraciones. Aunque el art. 4 limita el ámbito del RD 951/2005 a la AGE, organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, el **art. 24.2** establece expresamente que «**No obstante lo dispuesto en el artículo 4**», los premios a la calidad e innovación estarán abiertos a los órganos y organismos de la AGE, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de la Administración local y de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a otros entes de derecho público.

Una Comunidad Autónoma **sí puede optar al premio** por mandato expreso del art. 24.2.

Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos (arts. 26 a 28)

El **Observatorio** está adscrito al **MAP** a través de la **SGAP** (art. 26.2) e integra a representantes de los órganos y organismos prestadores de los servicios y de los agentes socioeconómicos; al constituirse, se adecúa al **criterio de paridad** entre hombres y mujeres. Articula un **sistema de comunicación** con **informadores clave** representativos de los agentes socioeconómicos, propuestos por los órganos de representación y **designados por el Secretario General para la Administración Pública** (art. 28.2). Anualmente presenta y difunde públicamente un **informe de evaluación global** del conjunto de los servicios públicos analizados (art. 28.3).

RECUERDA**Datos clave del Observatorio:**

- **Adscripción:** MAP a través de la SGAP (literal del art. 26.2).
- Integra **representantes de órganos prestadores y agentes socioeconómicos**.
- **Constitución** con criterio de **paridad** entre hombres y mujeres.
- **Servicios objeto de análisis:** preferentemente los de **mayor demanda ciudadana o relevancia social**.
- **Informe anual público** de evaluación global.
- **Sin incremento del gasto público** (art. 26.4).

7. Desfases ley/realidad acumulados en el RD 951/2005

El RD 951/2005 cita literalmente varias normas y órganos hoy desaparecidos. No se ha reformado desde 2009; el literal vigente es el del BOE consolidado, pero conviene conocer las equivalencias actuales para entender el régimen aplicable hoy.

- **Ley 30/1992** (arts. 1 y 9.c) → derogada por las **Leyes 39/2015 y 40/2015**. Responsabilidad patrimonial: sustantiva en **arts. 32-37 LRJSP** + procedimental en **arts. 65, 67, 81, 91-92 y 96.4 LPAC**.
- **RD 429/1993** (art. 9.c, Reglamento de procedimientos de responsabilidad patrimonial) → derogado por la **disp. derog. única.2.b de la Ley 39/2015** (efectos 2-oct-2016); sin reglamento separado en el régimen vigente.
- **Ley 6/1997 LOFAGE** (arts. 1 y 3.3) → derogada por la **Ley 40/2015 LRJSP** (principios en arts. 3-4; organización en arts. 54-86).
- **MAP / SGAP / IGSAP** → hoy **MTDFP / DG de Gobernanza Pública / titular de la DG** (RD 210/2024, art. 8). Detalle en el apartado 4 del Epígrafe 1.
- «**Ministerio de Economía y Hacienda**» (arts. 9.c y 11.1) → hoy **Ministerio de Hacienda** para el informe favorable preceptivo sobre medidas económicas de subsanación.

TEMA 2

Epígrafe 3 — Peticiones

Marco normativo: Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición (BOE-A-2001-21090).

1. Base constitucional: arts. 29 y 77 CE

El **art. 29 CE** reconoce el derecho de petición en **dos apartados**. El **art. 29.1** lo reconoce con carácter general: «**Todos los españoles** tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley». El **art. 29.2** establece la **gran excepción institucional**: los miembros de las **Fuerzas o Institutos armados** o de los **Cuerpos sometidos a disciplina militar** pueden ejercer este derecho **sólo individualmente** y con arreglo a su legislación específica.

MATIZ

El **art. 29.1 CE** dice «españoles»; la **LO 4/2001** amplía a «**toda persona**».

El **art. 29.1 CE** habla literalmente de «**Todos los españoles**». Una lectura aislada del precepto podría hacer pensar que el derecho está reservado a los nacionales. Sin embargo, la **LO 4/2001**, dictada en desarrollo del derecho fundamental, concreta el círculo de titulares en su **art. 1.1**: «**Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad**, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente». El término constitucional «españoles» no se lee como exclusión de los extranjeros: el régimen legal vigente del ejercicio del derecho lo abre a toda persona.

El **art. 77 CE** regula las **peticiones a las Cámaras Legislativas**: pueden recibir peticiones individuales y colectivas, **siempre por escrito**, quedando **prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas** (art. 77.1); pueden **remitir al Gobierno** las

peticiones que reciban, y el Gobierno está **obligado a explicarse** sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan (art. 77.2).

MATIZ

El art. 77 CE encierra dos matices que se confunden con frecuencia:

- **77.1:** las Cámaras solo reciben peticiones **por escrito prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas** (límite expreso al ejercicio colectivo *in situ*).
- **77.2:** la remisión al Gobierno es **potestativa** para las Cámaras («pueden remitir»), pero la **obligación de explicarse del Gobierno no es discrecional**: opera **siempre que las Cámaras lo exijan**.

Tutela reforzada del art. 53.2 CE

El derecho de petición, por estar incluido en la Sección 1.^a del Capítulo II del Título I CE (arts. 14 a 30), goza de la **tutela jurisdiccional reforzada del art. 53.2 CE**: cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los **Tribunales ordinarios** por un procedimiento **basado en los principios de preferencia y sumariedad** y, en su caso, mediante **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional.

RECUERDA

El art. 12 LO 4/2001 se remite expresamente al art. 53.2 CE. El derecho de petición se protege por:

- **Recurso contencioso-administrativo especial** por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss. **Ley 29/1998 LJCA**) — vía ordinaria preferente.
- **Recurso de amparo** ante el TC (art. 53.2 CE in fine), una vez agotada la vía judicial previa.

2. Titulares y destinatarios (arts. 1 y 2)

El art. 1.1 LO 4/2001 establece que **toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad**, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, **sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno** para el peticionario; no obstante, **no quedan exentos de responsabilidad** quienes con ocasión del ejercicio del derecho incurriesen en delito o falta.

El art. 1.2 quedó **sin contenido** por la **disposición final 3.ª de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio**, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (BOE-A-2011-12961). Su redacción original regulaba el ejercicio del derecho por militares y miembros de cuerpos disciplinarios; hoy ese régimen está en el **art. 16 LO 9/2011** (véase apartado 3 de este epígrafe).

MATIZ

El art. 1.2 LO 4/2001 **está sin contenido desde 2011**. El BOE consolidado solo dice «(Sin contenido)»; la regulación del derecho de petición de los miembros de las FFAA y Cuerpos sometidos a disciplina militar se desplazó al **art. 16 LO 9/2011**.

Destinatarios (art. 2). El derecho podrá ejercerse ante **cualquier institución pública, administración o autoridad**, así como ante los **órganos de dirección y administración de los organismos y entidades** vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las **materias de su competencia**, cualquiera que sea su ámbito territorial o funcional.

3. Régimen específico de las Fuerzas Armadas (art. 29.2 CE + LO 9/2011)

El art. 29.2 CE establece una **excepción constitucional** al ejercicio colectivo del derecho de petición para los miembros de las FFAA y Cuerpos disciplinarios. La **LO 9/2011, de 27 de julio**, desarrolla este precepto en su **art. 16**: el militar podrá ejercer el derecho de petición **sólo individualmente**, en los supuestos y con las formalidades de la **LO 4/2001**

no son objeto de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias con procedimiento específico distinto, y para las cuestiones internas del servicio existen las vías del **art. 28 LO 9/2011**.

RECUERDA

El régimen militar tiene tres rasgos distintivos:

- **Sólo individualmente** (art. 29.2 CE + art. 16 LO 9/2011): no cabe el ejercicio colectivo.
- **Aplicable la LO 4/2001** en cuanto a supuestos y formalidades (remisión expresa).
- **Iniciativas y quejas internas**: para las cuestiones del servicio existen vías específicas en el **art. 28 LO 9/2011** (cauces internos de las FFAA), no la LO 4/2001.

4. Objeto de las peticiones (arts. 3 y 8)

El **art. 3 LO 4/2001** establece que las peticiones podrán versar sobre **cualquier asunto o materia** comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten **exclusivamente al peticionario** o sean de **interés colectivo o general**. **No son objeto** de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento establezca un **procedimiento específico distinto** al regulado en la Ley. El derecho de petición tiene **carácter residual**: opera cuando el ordenamiento no prevé un cauce específico (recurso, reclamación, queja sectorial...). **No sustituye a los recursos ni a los procedimientos administrativos** previstos para cada materia.

RECUERDA

Tres causas de inadmisión del art. 8 LO 4/2001: (1) **objeto ajeno** a las atribuciones del destinatario; (2) la resolución debe ampararse en **otro título específico** (procedimiento parlamentario, administrativo o proceso judicial); (3) **procedimiento o proceso ya iniciado** sobre el mismo objeto sin resolución firme. La **falta de competencia** del destinatario (art. 10) no inadmite: **remite** al órgano competente.

5. Formalización de la petición (arts. 4, 5 y 6)

Forma y contenido (art. 4)

Las peticiones se formularán **por escrito**, pudiendo utilizarse cualquier medio (incluso electrónico) que permita acreditar su autenticidad, y **deben incluir necesariamente**:

- **Identidad del solicitante.**
- **Nacionalidad si la tuviere.**
- **Lugar o medio elegido para la práctica de notificaciones.**
- **Objeto de la petición.**
- **Destinatario de la petición.**

Peticiones colectivas (art. 4.2): además de los requisitos anteriores, **firmadas por todos los peticionarios**, debiendo figurar junto a la firma de cada uno **su nombre y apellidos**.

Cuenta a otra institución (art. 4.3): el peticionario podrá dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de aquél ante quien dirigió la petición, **remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento**.

Confidencialidad (art. 4.4): los peticionarios podrán **exigir la confidencialidad de sus datos**.

Lenguas cooficiales (art. 5)

En el ámbito territorial de las CCAA con cooficialidad lingüística, los peticionarios pueden formular sus peticiones a la **AGE u organismos públicos vinculados** en cualquiera de las lenguas oficiales y obtener respuesta en la **lengua de su elección** (art. 5.1). Si la docu-

mentación debe surtir efectos fuera del territorio autonómico, la institución instructora la **traducirá al castellano**, salvo que deba surtir efectos en otra CCAA donde sea cooficial esa misma lengua, en cuyo caso **no será precisa la traducción** (art. 5.3).

Presentación y acuse de recibo (art. 6)

El escrito puede presentarse ante cualquier **registro o dependencia** admitido por la legislación de procedimiento administrativo común (art. 6.1). La administración o autoridad que reciba la petición **acusará recibo** y lo comunicará al interesado dentro de los **10 días siguientes** a su recepción (art. 6.2).

6. Tramitación, plazos y silencio (arts. 6 a 11)

Los cuatro plazos del derecho de petición

Art.	Actuación	Plazo	Efecto del incumplimiento
6.2	Acuse de recibo	10 días hábiles desde la recepción	No previsto expresamente
7.2	Subsanación de defectos por el peticionario	15 días hábiles desde el requerimiento	Se le tendrá por desistido + archivo con expresión de la causa
9.1	Declaración de inadmisibilidad por la Administración	45 días hábiles desde la presentación	Petición admitida a trámite (silencio positivo de admisión)
11.1	Contestación de la petición admitida	3 meses, computados de fecha a fecha desde la presentación	Recurso C-A especial por omisión (art. 12.b)

RECUERDA

Mnemotecnia de los cuatro plazos: 10 · 15 · 45 · 3m

10 días hábiles → acuse de recibo (art. 6.2).

15 días hábiles → subsanación → si no, **desistimiento** (art. 7.2).

45 días hábiles → inadmisión motivada → si no, **admitida a trámite** (silencio positivo, art. 9.1).

3 meses (de fecha a fecha) → contestación final (art. 11.1).

MATIZ

Días hábiles vs. cómputo por meses: la LO 4/2001 solo especifica «hábiles» en el plazo de **45 días** (art. 9.1). En los plazos de 10 y 15 días la LO no precisa, pero por aplicación del **art. 30.2 LPAC** («cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos»), también son **hábiles**. El plazo de 3 meses se computa **de fecha a fecha** (art. 30.4 LPAC), sin distinguir hábiles y festivos.

Subsanación e inadmisión (arts. 7 y 9)

Si el escrito no reúne los requisitos del art. 4 o no refleja los datos con suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que **subsane los defectos en 15 días hábiles**, con apercibimiento de tenerle por desistido si no lo hiciera (art. 7.2). La declaración de inadmisibilidad **será siempre motivada** y debe acordarse y notificarse en los **45 días hábiles** siguientes a la presentación (art. 9.1). En otro caso, se entiende que **la petición ha sido admitida a trámite** (art. 9.2).

Remisión por incompetencia (art. 10)

RECUERDA

Si el destinatario es incompetente, NO se inadmite: se remite.

— Si la inadmisibilidad se basa en falta de competencia, el destinatario **remitirá la petición** al órgano que estime competente en **10 días** y se lo comunicará al peticionario (art. 10.1). Los plazos se computarán desde la **recepción del escrito por el órgano competente**.

— Si ambos órganos pertenecen a la misma institución o administración, la remisión se hace **directamente** al órgano competente, **sin necesidad de declarar la inadmisión** (art. 10.2).

Tramitación y contestación de peticiones admitidas (art. 11)

Una vez admitida a trámite, la autoridad u órgano competente **vendrá obligado a contestar y a notificar** la contestación en el **plazo máximo de tres meses** a contar desde la fecha de su presentación, pudiendo convocar a los peticionarios en **audiencia especial** si lo considera necesario (art. 11.1). Cuando la petición se estime **fundada**, vendrá obligado a **atenderla y a adoptar las medidas** oportunas para lograr su plena efectividad, incluido el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general (art. 11.2). La contestación recogerá, **al menos**, los términos en que la petición ha sido tomada en consideración y las razones y motivos por los que se acuerda acceder a ella o no, agregándose el acuerdo, medida o resolución específica que se haya adoptado (art. 11.3). Podrá acordarse la **inserción de la contestación en el diario oficial** que corresponda (art. 11.4), y **anualmente** se confeccionará una **memoria de actividades** derivadas de las peticiones recibidas (art. 11.5).

MATIZ

La contestación es obligatoria, pero **NO** tiene que ser estimatoria.

El art. 11.1 obliga a **contestar** y a notificar en plazo. Pero **no obliga a estimar la petición**: la contestación puede ser denegatoria o, simplemente, una explicación motivada de por qué no procede atender la solicitud.

Lo que la Administración **no puede hacer es ignorar la petición**: la omisión del deber de contestar es **recurrible** ante la jurisdicción C-A por el procedimiento especial (art. 12.b).

Silencio en el derecho de petición – los tres niveles

En el derecho de petición confluyen tres reglas distintas de silencio que conviene no confundir:

- **Silencio positivo de admisión a trámite** (art. 9.1 LO 4/2001): si en **45 días hábiles** la Administración no declara la inadmisibilidad, la petición se entiende admitida. Silencio *procesal*, sobre la admisibilidad.
- **Silencio negativo sobre el fondo** (art. 24.1, párr. 2.º LPAC): admitida la petición, si la Administración **no contesta en 3 meses**, opera el silencio **desestimatorio**. Literal: «El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución». Es una **excepción a la regla general** del silencio positivo a instancia del interesado.
- **Omisión recurrible** (art. 12.b LO 4/2001): la omisión del deber de contestar en plazo es por sí misma motivo de **recurso contencioso-administrativo** por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss. LJCA), independientemente del efecto desestimatorio del silencio.

MATIZ

Tres niveles de silencio que conviene no confundir: la **admisión es positiva** (45 días hábiles), el **fondo es negativo** (3 meses, art. 24.1 LPAC) y la **omisión es siempre recurrible** por la vía especial del art. 12.b LO 4/2001. El derecho de petición es excepción a la regla general del silencio positivo del art. 24.1 LPAC.

7. Protección jurisdiccional (art. 12)

El art. 12 LO 4/2001 declara el derecho de petición susceptible de **tutela judicial** por las vías del art. 53.2 CE, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones. Podrán ser objeto de **recurso contencioso-administrativo**, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss. **Ley 29/1998 LJCA**): a) la **declaración de inadmisibilidad** de la petición; b) la **omisión** de la obligación de contestar en plazo; c) la **ausencia en la contestación** de los requisitos mínimos del artículo anterior.

RECUERDA

Tres supuestos del **recurso C-A especial** (art. 12 LO 4/2001), todos por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales (arts. 114 y ss. LJCA):

- a) Inadmisibilidad declarada.
- b) Omisión del deber de contestar en plazo (3 meses).
- c) Contestación que no recoge los requisitos mínimos del art. 11 (términos en que se ha tomado en consideración + razones para acceder o no).

8. Régímenes especiales (Disposiciones Adicionales)

La LO 4/2001 contiene **tres disposiciones adicionales** que excepcionan o complementan el régimen general.

DA 1.^a – Cámaras Legislativas y Asambleas Autonómicas

Las peticiones dirigidas al **Congreso de los Diputados**, al **Senado** o a las **Asambleas Legislativas de las CCAA** se tramitarán de conformidad con sus **respectivos Reglamentos**, que deberán recoger la **posibilidad de convocar en audiencia especial** a los peticionarios cuando se considere oportuno. Las decisiones que adopten estas instituciones quedan sujetas, **en todo caso**, al régimen de garantías fijado en el **art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional** (recurso de amparo contra decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes o de las Asambleas autonómicas).

DA 2.^a – Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas

MATIZ

Las quejas al Defensor del Pueblo **NO** se rigen por la LO 4/2001.

La DA 2.^a LO 4/2001 **excluye expresamente** de su aplicación el régimen de las quejas dirigidas al **Defensor del Pueblo** y a las **instituciones autonómicas de naturaleza análoga** (Síndic de Greuges, Ararteko, Procurador del Común, etc.). Estas se rigen por su **legislación específica** (LO 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, en el ámbito estatal).

Una queja al Defensor del Pueblo **no se tramita conforme a la LO 4/2001**: tiene régimen propio en la LO 3/1981.

DA 3.^a – Internos en instituciones penitenciarias

Las peticiones formuladas por los **internos en el ámbito penitenciario** se ajustan a lo dispuesto en la **Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP)**, no a la LO 4/2001.

TU OPOSICIÓN, EN UNA APP

El temario que tienes en las manos cobra vida en la app Persevera, con todo para estudiarlo:

tests · flashcards con repaso espaciado · psicotécnicos
cursos · simulacros · mapas mentales · tutor IA · planificador

7 días de prueba · Suscripción sin permanencia: cancelas cuando quieras.

**APP STORE**

para iPhone y iPad

**GOOGLE PLAY**

para Android

**EN LA WEB**app.perseveraoposiciones.com

DEL MISMO EQUIPO



Eroodite — Estudia cualquier cosa con IA

Persevera es para tu oposición. **Eroodite, para todo lo demás:** tu carrera universitaria, otras oposiciones o cualquier material que caiga en tus manos. Sube tus apuntes, PDFs, vídeos de YouTube o fotos y su inteligencia artificial te crea al momento exámenes, fichas de repaso, resúmenes y mapas mentales. Con un tutor con IA que resuelve dudas —hasta las que le haces una foto—, repaso espaciado y modo concentración.

Tus apuntes, listos para estudiar en segundos. Empieza gratis.

**APP STORE**

para iPhone y iPad

**GOOGLE PLAY**

para Android